

1501973-42.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228421/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26902511 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 2228421 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Dias de Araujo

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501973-42.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501973-42.2022.8.26.0616 - 955/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228421/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26902511 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 2228421 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Dias de Araujo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

LUCAS DIAS DE ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 17h29min, na Rua Monte Alegre, nº 111, Calmon Viana, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, 44 porções de maconha, pesando 94,75g e 52 porções de cocaína, pesando 31,89g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 73, 78/81).

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2022 (fls. 94/95).

O réu foi citado (fls. 116).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2, 5/8), boletim de ocorrência (fls. 28/30), auto de exibição e apreensão (fls. 3/4), laudo de constatação (fls. 15/18), laudo de exame químico toxicológico (fls. 65/67) e comprovante de depósito (fls. 71).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "brigou com a esposa e saiu de casa para comprar drogas, pois é usuário. Chegando ao local de venda, o traficante estava agachado, pedindo que este interrogado o auxiliasse na contagem do entorpecente. Este interrogado se recusou e pediu sua porção. Ocorre que a guarda chegou logo em seguida, oportunidade em que o traficante saiu correndo, abandonando a pequena bolsa com drogas. Ato contínuo, este interrogado recolheu a bolsa com drogas, tentou fugir, mas foi capturado. Questionado sobre o porquê recolheu as drogas, afirmou que é viciado e que jamais deixaria uma bolsa cheia de drogas, quando havia possibilidade de leva-la consigo." (fls. 7/8).

Em juízo, sustentou que, na data dos fatos, saiu de casa para vender reciclagem.

Disse que foi até a biqueira comprar droga para seu consumo. Afirmou que o traficante estava agachado. Quando se agachou para entregar o dinheiro ao traficante, este fugiu e dispensou a bolsa, que continha as drogas. Explicou que pegou a bolsa dispensada, porque queria usar as drogas. Negou conhecer as testemunhas e não apresentou ressalvas em relação a eles.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Vitor Hugo França de Souza, guarda civil municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina no local indicado na denúncia, que é conhecido como ponto de tráfico e uso de drogas. Narrou ter visualizou dois indivíduos trocando objetos. Informou que eles, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, ocasião em que o réu foi detido. Destacou que o acusado carregava uma pequena bolsa, na transversal, onde foram encontradas porções de cocaína e maconha (52 e 44), além de dinheiro (R\$ 60,00). Disse não se recordar da versão apresentada pelo réu. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Rafael dos Anjos Pestana Marchini.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar

pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341) , o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro (alegou que trabalhava com reciclagem, mas não ficou demonstrado que exercia tal atividade à época dos fatos).

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu, que é reincidente específico (fls. 34 - proc. 1500252-55.2022), foi preso em poder de 44 porções de maconha e 52 de cocaína, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se,

daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, verifico o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Outrossim, presente a agravante da reincidência específica (fls. 34 - proc. 1500252-55.2022). Portanto, considerando que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, acresço à sanção a fração de 1/2, totalizando 8 anos e 9 meses de reclusão e 870 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou que possuía ocupação lícita, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilegal.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Saliencia-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, é reincidente específico e a pena anteriormente fixada não foi suficiente para ressocializá-lo. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 40/41). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar LUCAS DIAS DE ARAUJO à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 870 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA